

B 案·刑事判决书

文书编号：(2028)赣 0113 刑初 288 号

公诉机关：南昌市红谷滩区人民检察院

被告人陈立业，男，1997 年 4 月 18 日生，汉族，大专肄业，无固定职业，户籍地江西省吉安市泰和县澄江镇中山路 28 号 3 栋 2 单元 501 室，身份证号码 362426199704181815。2025 年 10 月 30 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 11 月 6 日变更为取保候审。

南昌市红谷滩区人民检察院以洪红检刑诉〔2025〕047 号起诉书指控被告人陈立业犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市红谷滩区人民检察院指派检察员喻小红出庭支持公诉，被告人陈立业及其辩护人胡建平（江西豫章律师事务所律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日间，被告人陈立业在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其本人名下的建设银行借记卡（卡号 6217003322004418，绑定手机号 176****2284）交由魏志强（绰号“强哥”，另案处理）持有并使用，供魏志强用于接收、转移来源不明资金，并按照魏志强安排，在南昌市红谷滩区凤凰中大道 850 号中航国际广场 2 号楼 1503 室，使用本人手机登录手机银行，以“人脸识别+短信验证码”方式完成转账验证，将到账资金拆分转出至指定二级账户。该卡此阶段单边流入资金人民币 310000 元，被告人按流水 0.6%抽取提成 1860 元，另刷脸验证 42 次、每次 70 元获报酬 2940 元，合计非法获利人民币 4800 元。经查，流入资金部分系虚假投资理财平台诈骗资金，其中已查实 31000 元系陕西省宝鸡市渭滨区居民寇文博的被骗资金。2025 年 10 月 30 日，被告人经公安机关电话通知后主动到案，如实供述主要犯罪事实，公安机关已依法冻结其本人名下

中国邮政储蓄银行借记卡（卡号 6210987654321001）内违法所得人民币 4800 元（该款系被告人于 2025 年 9 月 1 日至 10 月 20 日间收取的本案走账提成与验证报酬转入形成，与账户内其他日常收支款项可以区分）并随案移送。

本院认为，被告人陈立业明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡并以人脸识别方式协助转移资金，致使其账户被用于接收、转移来源不明资金累计 310000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚、配合追缴全部违法所得，依法可以从宽处罚。综合本案被告人的年龄、文化程度、收入状况及犯罪情节，辩护人所提从犯、自首、认罪认罚、配合追缴的辩护意见成立，本院予以采纳。鉴于被告人系以提供本人银行卡、配合人脸识别转账的方式参与犯罪，为防止其在缓刑考验期限内再次实施同类行为，本院依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第二款的规定，同时对其宣告禁止令。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈立业犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元；

二、禁止被告人陈立业在缓刑考验期限内出租、出借本人名下的银行卡、支付账户及身份证件；禁止其与魏志强及本案其他涉案人员联系。

三、扣押在案的作案工具华为牌手机一部予以没收；调取在案的中航国际广场 2 号楼 1503 室房屋租赁合同一份，发还出租人涂根妹；冻结在案的陈立业名下邮储银行借记卡（卡号

6210987654321001)内违法所得人民币4800元(该款系被告人于2025年9月1日至10月20日间收取的本案走账提成与验证报酬转入形成),予以追缴,上缴国库。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长、审判员:审判长熊建华、审判员涂丽华、人民陪审员邓小兵

书记员:章丽娟

南昌市红谷滩区人民法院(教学虚构) 2028年1月15日(教学虚构)